

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 23 jourmada II 1417 - 5 novembre 1996

139^{ème} année

N° 89

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'agence Tunis Afrique Presse 2232

Ministère de la Défense Nationale

Nomination d'un sous-directeur 2232

Nomination d'un chef de service 2232

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un directeur 2232

Nomination d'un chef d'unité 2232

Nomination de sous-directeurs 2232

Nomination de chefs de service 2232

Nomination de secrétaires généraux de communes 2232

Nomination d'un membre au comité de direction du centre national de perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux et municipaux 2232

Ministère des Affaires Sociales

Arrêté des ministres des affaires sociales et des finances du 24 octobre 1996, portant approbation des statuts de la mutuelle de la société des ciments d'Enfidha 2233

Ministère des Communications

Nomination d'un sous-directeur	2233
Nomination de chef de subdivision	2236
Nomination de mandataires chefs	2236
Nomination de chefs de service	2236

Ministère de la Coopération Internationale et de l'Investissement Extérieur

Arrêté du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur du 24 octobre 1996, fixant la liste des questions afférentes aux prestations administratives relevant des attributions du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur et des organismes qui lui sont rattachés, nécessitant des réponses motivées en cas de refus aux réclamations des citoyens	2237
--	------

Ministère de l'Education

Nomination de sous-directeurs	2237
Nomination de chefs de service	2238
Cessation de fonctions d'un inspecteur	2238
Cessation de fonctions de sous-directeurs	2238
Cessation de fonctions de chefs de service	2238

Ministère du Transport

Nomination d'un directeur	2238
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la société du métro léger de Tunis	2238
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société du métro léger de Tunis	2238

Ministère des Finances

Nomination de sous-directeurs	2238
Nomination d'un chef de service	2239
Liste des agents à promouvoir au grade de lieutenant colonel des brigades des douanes	2239
Liste des agents à promouvoir au grade de commandant des brigades des douanes .	2239

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

Liste d'aptitude spéciale pour la titularisation d'agents de la catégorie "C" dans le grade de dactylographes	2239
---	------

Ministère de la Santé Publique

Nomination de chefs de services hospitaliers	2239
--	------

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Nomination d'un secrétaire principal d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche	2239
Liste d'aptitude spéciale pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "D" dans le grade d'agent d'accueil	2239

Ministère de l'Agriculture

Nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche agricole	2239
Nomination d'un chef d'arrondissement	2239
Liste d'aptitude pour le grade d'ingénieur général	2239

Ministère du Commerce

Nomination d'un sous-directeur	2240
Nomination d'un chef de service	2240
Nomination d'un inspecteur	2240

Ministère de l'Industrie

Nomination d'administrateurs au conseil d'administration du centre technique du bois et de l'ameublement	2240
--	------

Nomination d'administrateurs représentant l'Etat au conseil d'administration du groupe chimique tunisien	2240
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration du complexe sucrier de Tunisie	2240
Nomination d'administrateurs représentant l'Etat au conseil d'administration de la compagnie des phosphates de Gafsa	2240
Ministère du Développement Economique	
Nomination d'un sous-directeur	2240
Nomination d'un chef de service	2240
Ministère de la Culture	
Nomination de chefs de services	2240
Nomination des membres au conseil d'administration du théâtre national	2240

Circulaires

Premier Ministère

Circulaire du Premier ministre n° 42 du 25 octobre 1996, relative à la gestion des indemnités à caractère familial dans le secteur public (voir édition arabe)	2241
--	------

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATION

Par arrêté du Premier ministre du 24 octobre 1996.

Monsieur Brahim Fridhi est désigné en qualité d'administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'agence de Tunis Afrique presse en remplacement de Monsieur Mohamed Mahfoudh et ce, à compter du 16 octobre 1996.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATIONS

Par décret n° 96-2077 du 29 octobre 1996.

Madame Najet Zitouni épouse Benfakheth, administrateur, est nommée sous-directeur juridique et de législation à la direction juridique et du contentieux.

Par décret n° 96-2078 du 29 octobre 1996.

Monsieur Salah Bennour, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des pensions à la direction de l'administration centrale au ministère de la défense nationale.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 96-2079 du 29 octobre 1996.

Monsieur Abdellatif Khalfallah, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur des bâtiments et des équipements à la direction générale des affaires administratives et financières au ministère de l'intérieur.

Par décret n° 96-2058 du 24 octobre 1996.

Monsieur Adel Ben Yakhlef, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef d'unité du perfectionnement, du recyclage et des stages au centre national de perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux et municipaux avec rang et avantages de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 96-2080 du 29 octobre 1996.

Monsieur Abdelhamid Ghribi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires techniques à la commune de Jerba Houmt-Souk.

Par décret n° 96-2081 du 29 octobre 1996.

Monsieur Hfaïedh Ben Jemmaâ, inspecteur des postes télégraphes et téléphones, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires administratives et financières à la commune de Jerba Houmet-Souk.

Par décret n° 96-2082 du 29 octobre 1996.

Monsieur Farhat Talbi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires administratives et financières à la commune de Jerba Midoun.

Par décret n° 96-2083 du 29 octobre 1996.

Monsieur Mohamed Boulejfane, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des agents à la direction des affaires administratives générales à la commune de Ben Arous.

Par décret n° 96-2084 du 29 octobre 1996.

Monsieur Mehdi Badreddine, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de la jeunesse et des sports à la sous-direction du service social et culturel à la commune du Bardo.

Par décret n° 96-2085 du 29 octobre 1996.

Monsieur Slimane Lagha, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune d'El Hamma.

Par décret n° 96-2086 du 29 octobre 1996.

Monsieur Belghith Dakhli, administrateur du service social, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune de Medenine.

Par décret n° 96-2087 du 29 octobre 1996.

Monsieur Fethi Hadj Youssef, inspecteur des services financiers, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune Jerba Ajim.

Par décret n° 96-2088 du 29 octobre 1996.

Monsieur Hassine Aïfa, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Hbira.

Par décret n° 96-2089 du 29 octobre 1996.

Monsieur Hédi Akkari, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Jemmal.

Par décret n° 96-2090 du 29 octobre 1996.

Monsieur Mongi Ayadi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Oueslatia.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 24 octobre 1996.

Monsieur Mohamed Lebbi, chargé de mission, est nommé membre représentant le ministère de l'intérieur au comité de direction du centre national de perfectionnement et de recyclage des cadres régionaux et municipaux en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 94-2325 du 14 novembre 1994 en remplacement de Monsieur Abdesslem Radhouan.

Arrêté des ministres affaires sociales et des finances du 24 octobre 1996, portant approbation des statuts de la mutuelle de la société des ciments d'Enfidha.

Les ministres des affaires sociales et des finances,

Vu le décret du 18 février 1954 sur les sociétés mutualistes et notamment ses articles 4 et 6,

Vu l'arrêté du 26 mai 1961, portant établissement des statuts types des sociétés mutualistes,

Arrêtent :

Article unique. - Les statuts de la mutuelle de la société des ciments d'Enfidha annexés au présent arrêté sont approuvés.

Tunis, le 24 octobre 1996.

Le Ministre des Affaires Sociales

Chedly Neffati

Le Ministre des Finances

Nouri Zorgati

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

ANNEXE

**STATUT DE LA SOCIETE MUTUELLE
DE LA SOCIETE DES CEMENTS D'ENFIDHA**

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre Premier

Formation et but de la société mutuelle

Article 1 :

Il est constitué conformément au décret du 18 février 1954 (14 djoumada II 1373), une société mutualiste et d'entr'aide dénommée "mutuelle de la société des ciments d'Enfidha (SCE)".

Son siège social est à l'usine Aïn M'dhaker Enfidha et peut être transféré à tout endroit par décision de l'assemblée générale ordinaire.

Article 2. : L'association a pour but de mener dans l'intérêt de ses membres une action de prévoyance, de solidarité et d'entr'aide humaine tendant à :

- la protection de l'enfance et de la famille
- le développement moral, intellectuel et physique de ces membres.

Article 3. : Sont bénéficiaires des prestations servies par la société mutuelle tous les agents de la SCE, leurs conjoints, leurs enfants propres ou à charge.

Outre les avantages prévus par les présents statuts, les bénéficiaires peuvent recevoir des prestations servies par les œuvres et services des unions auxquelles la société est affiliée.

Article 4 :

La société s'interdit toute discussion politique, religieuse ou étrangère aux buts de la mutualité.

Chapitre II

**Composition de la société mutuelle,
conditions d'admission et d'exclusion**

Article 5 : La société mutuelle se compose de membres honoraires et de membres participants.

Article 6 : Les membres honoraires sont ceux qui par leurs souscriptions ou par des services équivalents, contribuent à la prospérité de la société, sans participer à ses avantages. Ils ne sont soumis à aucune condition d'âge, de résidence, de profession ou de nationalité...

Article 7 : Les membres participants sont ceux qui en échange du paiement régulier de leur cotisation, acquièrent ou font acquérir vocation aux avantages assurés par la société sans autre distinction que celle qui résulte des cotisations fournies, des risques apportés ou de la situation de famille.

Article 8 :

Les conditions d'adhésion à la société mutuelle sont :

- l'agent adhérent doit avoir un âge égal au moins à 18 ans,
- agent inscrit à la société des ciments d'Enfidha,
- l'agent ne doit pas présenter une maladie chroniques apparente ou cachée,
- ne doit pas être adhérent à une autre société mutualiste.

Article 9 : Les membres participants se répartissent en 3 catégories :

la catégorie A comprend : les cadres

la catégorie B comprend : les agents de maîtrise

la catégorie C comprend : les agents d'exécution.

Article 10 : Les membres participants et les membres honoraires sont admis par le conseil d'administration à la majorité des voix et, sauf ratification, par la plus prochaine assemblée générale.

Chapitre III

Administration

Article 11 :

La société est administrée par un conseil composé de 10 membres élus au bulletin secret, par l'assemblée générale, dans les conditions définies au présent article 11.

Ces membres qui sont obligatoirement choisis parmi les membres participants et honoraires de la société doivent être tunisiens, majeurs, jouissant de leurs droits civils et civiques.

Le conseil doit comprendre deux tiers, au moins, des membres participants.

Les membres honoraires et participants de la société se réunissent en assemblée générale, au moins, une fois par an.

Article 12 :

Le bureau du conseil d'administration comprend un président, un ou plusieurs vices président (s), un secrétaire et un trésorier.

Il est renouvelé par fractions dans un délai maximum de six ans.

Le président est élu pour 6 ans. Les autres membres du conseil d'administration le sont pour 6 ans et sont renouvelés par moitié tous les 3 ans.

Nul n'est élu au premier tour du scrutin, s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages. Au deuxième tour, l'élection a lieu à la majorité relative, dans le cas où les candidats obtiendraient un nombre égal de suffrage, l'élection serait acquise au plus âgé.

Article 13 :

Il est pourvu, par le conseil d'administration, au remplacement de ceux des membres qui, en cours de mandat, cessent leurs fonctions par suite de décès, démission ou autre cause. Le remplaçant est désigné par le conseil d'administration dans l'ordre de présentation des candidats sur la liste à laquelle appartenait le titulaire du siège devenu vacant.

Article 14 :

Le président assure la régularité du fonctionnement de la société, conformément aux statuts, il préside les réunions du conseil d'administration et des assemblées générales, dont il assure l'ordre et la police. Il signe tous les actes ou délibérations, il représente la société en justice et dans tous les actes de la vie civile, il fournit aux autorités compétentes, dans les trois premiers mois de chaque année, les renseignements statistiques et financiers prévus par l'article 24 du décret du 18 février 1954 (14 djoumada II 1373).

Le ou les vice-présidents secondent le président et le remplacent en cas d'empêchement.

Article 15 :

Le secrétaire est chargé des convocations, de la rédaction des procès-verbaux, de la correspondance, de la conservation des archives, ainsi que de la tenue du registre matricule.

Article 16 :

Le trésorier effectue les recettes et les paiements, il tient les livres de comptabilité.

Il est responsable des fonds et des titres de la société.

Il paie sur mandats visés par le président et touche, avec l'autorisation du conseil, toutes les sommes dues, à un titre quelconque, à la société, en accomplissant, à cet effet, les formalités nécessaires.

Il procède à l'achat, à la vente et, d'une façon générale, à toutes opérations sur les titres et valeurs ordonnées par le conseil d'administration.

Les ordres de retrait de fonds doivent comporter deux signatures, celle du trésorier et celle du président ou d'un administrateur délégué à cet effet par le conseil.

Article 17 :

Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et, au moins, une fois par an.

La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la majorité des membres du conseil.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité qui le compose statutairement assiste à la séance.

Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal détaillé qui doit figurer dans le registre des délibérations coté et paraphé par le président.

Article 18 :

Les membres du conseil pourront être déclarés démissionnaires d'office de leurs fonctions en cas d'absence non motivée à 3 séances consécutives au cours de la même année.

Article 19 :

Les fonctions d'administrateur sont gratuites toutefois, les frais de déplacement ou de séjour exposés dans l'intérêt de la société pourront leur être remboursés, sur production de justifications.

Aucun des membres du conseil ne peut prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la société ou dans un marché passé avec celle-ci.

Il leur est également interdit de faire partie du personnel rétribué par la société ou de recevoir à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la société ou du service des avantages statutaires.

Article 20 :

Le démarchage, ainsi que l'emploi de courtiers rémunérés, sont interdits.

Article 21 :

Le conseil d'administration peut déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs, soit au président, soit à une ou plusieurs commissions temporaires ou permanentes de gestion, dont les membres sont choisis parmi les administrateurs.

Le conseil d'administration peut confier la gestion courante de la société à un organisme tiers agréé par les ministres des finances et des affaires sociales.

Article 22 :

Une commission de contrôle, élue chaque année par l'assemblée générale parmi les sociétaires, mais en dehors du conseil, est composée de trois membres dont un au moins est un membre honoraire se réunissant, au moins, une fois par an pour contrôler les comptes de l'exercice.

Elle vérifie la régularité des opérations comptables de la société, contrôle la tenue de la comptabilité, la caisse et le portefeuille de la société. Les résultats de ses travaux sont consignés dans un rapport écrit, présenté à l'assemblée générale. Ce rapport est annexé au procès-verbal de la délibération de cette assemblée.

Article 23 :

Les membres honoraires et participants de la société se réunissent en assemblée générale ordinaire une fois par an pour se prononcer sur le rapport et le compte rendu de la gestion financière du conseil d'administration, procéder à l'élection de la commission de contrôle, délibérer sur les rapports qui leur sont présentés, statuer sur les questions qui leur sont soumises par le conseil, notamment sur le placement des fonds, conformément à l'article 19 du décret du 18 février 1954 (14 djoumada II 1373) et autoriser, sur les fonds de réserve, les prélèvements jugés nécessaires pour assurer le fonctionnement de la société, prélèvements dont ils fixent le montant.

En cas d'urgence, le président peut faire convoquer une assemblée générale extraordinaire. La convocation est obligatoire quand elle est demandée, soit par le quart des membres de la société ayant le droit de vote, soit par la majorité des membres du conseil.

Les modifications aux statuts, ou l'acquisition d'immeubles pour la réalisation d'œuvres sociales ne peuvent être décidées qu'en assemblée générale extraordinaire.

L'ordre du jour des assemblées générales ordinaires et extraordinaires est fixé par le conseil.

Toute question dont l'examen est demandé par le quart au moins des sociétaires, deux mois avant l'assemblée générale, est obligatoirement portée à l'ordre du jour.

Article 24 :

Pour délibérer valablement, toute assemblée générale doit être composée du quart au moins, des membres de la société ayant le droit de vote.

Les délibérations de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Pour l'approbation des questions soumises à l'assemblée générale extraordinaire, la majorité requise est des deux tiers des membres présents ou représentés légalement.

Article 25 :

Le droit de vote des membres participants mineurs est exercé par le représentant légal.

Article 26 :

Est nulle, toute décision prise dans une réunion de l'assemblée générale et du conseil qui n'a pas fait l'objet d'une convocation régulière.

Il en est de même des décisions prises par l'assemblée générale sur des questions qui n'ont pas été au préalable, inscrites à l'ordre du jour.

Article 27 :

Toute discussion politique, religieuse ou étrangère aux buts de la mutualiste, est interdite dans les réunions du conseil de l'assemblée générale, des divers comités ou commissions de gestion ou de contrôle de la société.

Article 28 :

Il est interdit aux membres du conseil d'administration de se servir de leurs titres en dehors des fonctions qui leur sont attribuées par les statuts.

Chapitre IV

Organisation financière

Article 29 : recettes :

Les recettes de la société se composent :

- 1) des cotisations des membres participants,
- 2) des cotisations des membres honaires,
- 3) des dons et legs dont l'acceptation a été autorisée par décret,
- 4) des subventions accordées à la société par les collectivités publiques, ainsi que par les particuliers,
- 5) des intérêts des fonds placés ou déposés,
- 6) du produit des fêtes, collectes, organisées au profit de la société,
- 7) des amendes et des versements pour frais de gestion.

Article 30 : dépenses :

Les dépenses comprennent :

- 1) les diverses prestations accordées aux membres participants,
- 2) les frais de gestion,
- 3) les frais nécessités par l'organisation et la gestion des œuvres et services sociaux, éventuellement créés par la société,
- 4) les versements effectués aux organismes supérieurs,

Article 31 :

Les excédents annuels de recettes sur les dépenses sont affectés, à raison de 50 % à la constitution d'un fonds spécial qui prend le nom de "fonds de réserve".

Le prélèvement cesse d'être obligatoire quand le montant du fonds de réserve atteint le total des dépenses effectuées pendant l'année précédente et qui sont effectivement à la charge de la société.

La fraction de l'actif correspondant au montant du fonds de réserve doit être en totalité employé dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 (alinéas 1 et 2) du décret du 18 février 1954 (14 djoumada II 1373).

Le trésorier ne peut conserver en caisse une somme maximale fixée par le conseil d'administration tous les six mois.

L'excédent doit être déposé ou employé, conformément aux articles 18 et 19 (alinéas 1 et 2) du décret précité.

Article 32 :

La société peut acquérir des immeubles bâtis et entièrement achevés dans la limite de 25 % de son actif. Ces immeubles doit être situés en Tunisie.

Article 33 :

Les placements sont décidés par le conseil d'administration de la société, lequel doit se conformer aux maxims fixés par l'assemblée générale. Il est interdit aux administrateurs de recevoir, à l'occasion d'un placement, une commission, rémunération ou ristourne, sous quelque forme que ce soit.

TITRE II

OBLIGATIONS EN VERS LA SOCIETE

Chapitre Premier

Cotisation

Article 34 :

Les membres participants s'engagent au paiement d'une cotisation mensuelle qui est affectée à la couverture des prestations assurées directement par la société, conformément au titre III des présents statuts et à laquelle s'ajoutent éventuellement les cotisations spéciales destinées aux unions et fédérations et qui résultent des statuts et règlements de ces organismes.

La cotisation est fixée comme suit :

2 % sur salaire brut avec un plafond de 8d.000 pour toutes les catégories.

Article 35 :

Le membre participant, appelé sous les drapeaux, qui à jour de ses cotisations au moment de son départ, cesse de cotiser, reste inscrit gratuitement sur les rôles de la société pendant la durée de son service militaire actif mais durant cette période, n'a pas droit aux prestations.

Un an après l'expiration de son service, s'il n'a pas repris le paiement de ses cotisations, sa radiation a lieu d'office.

TITRE III

OBLIGATIONS DE LA SOCIETE

Article 36 :

La mutuelle participe aux soins médicaux et au remboursement des frais pharmaceutiques exposés par ses membres bénéficiaires pour toutes maladies ou interventions chirurgicales qui ne sont pas prises en charge par le régime de prévoyance ou couvertes par une police d'assurance.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre Premier

Subrogation

Article 37 :

La société est subrogée de plein droit au membre participant victime d'un accident, dans son action contre le tiers responsable et dans la limite des dépenses qu'elle a supportées.

Chapitre II

Règlement intérieur - Police et discipline

Article 38 :

Un règlement intérieur, établi par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale, détermine les conditions d'application des présents statuts. Il peut être modifié par le conseil, sauf ratification par la plus prochaine assemblée générale. Tous les sociétaires sont tenus de s'y soumettre au même titre qu'aux statuts.

Chapitre III

Radiation - Exclusion

Article 39 :

Sont radiés, les membres ne remplissant plus les conditions auxquelles les présents statuts subordonnent l'admission. Leur radiation est prononcée par le conseil d'administration.

Article 40 :

Sont également radiés, les membres qui n'ont pas payé leur cotisation depuis 12 mois.

La radiation est précédée d'une mise en demeure, faite par lettre recommandée dès l'expiration du délai fixé au premier alinéa ou de celui accordé par le conseil. La radiation peut être prononcée, s'il n'a pas été satisfait à cette mise en demeure dans un délai de 15 jours.

Cependant, il peut être sursis par le conseil à l'application de cette disposition pour les membres participants qui prouvent que des circonstances indépendantes de leur volonté les ont empêchés d'effectuer le paiement de la cotisation.

Article 41 :

Sont exclus :

- 1) les membres dont l'attitude ou la conduite est susceptible de porter préjudice moral à la société,
- 2) ceux qui sont définitivement frappés d'une condamnation grave,
- 3) ceux qui auraient causé aux intérêts de la société un préjudice volontaire et dûment constaté.

Le membre, dont l'exclusion est proposée pour un des motifs visés ci-dessus, est invité à se présenter devant le conseil pour être entendu sur les faits qui lui sont imputés. S'il ne se présente pas au jour indiqué, une nouvelle invitation lui est adressée par lettre recommandée, s'il s'abstient encore de s'y rendre, son exclusion peut être prononcée sans autre formalité.

Dans tous les cas prévus par le présent article, l'exclusion résulte d'une décision du conseil d'administration, soumise à la ratification de l'assemblée générale. Le membre dont l'exclusion a été prononcée par le conseil d'administration a le droit, sur sa demande, d'être entendu par ladite assemblée générale et de développer ses moyens de défense.

Article 42 :

La démission, la radiation et l'exclusion ne donnent pas droit au remboursement des cotisations versées.

Chapitre IV

Modification aux statuts dissolution et liquidation

Article 43 :

Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du conseil ou sur celle de 2/3 sociétaires au moins.

Dans ce dernier cas, la proposition est soumise au conseil, deux mois avant la séance de l'assemblée générale à laquelle les sociétaires sont convoqués par lettre individuelle indiquant l'ordre du jour.

Les modifications aux statuts, votées par l'assemblée générale extraordinaire ne seront mises en vigueur qu'après avoir été approuvées par les ministres des finances et des affaires sociales.

Article 44 :

La fusion de la société avec une ou plusieurs sociétés mutualistes est prononcée à la suite des délibérations concordantes de l'assemblée générale extraordinaire de la société ou des sociétés appelées à disparaître et du conseil d'administration de la société absorbante. Elle devient définitive après approbation par arrêté des ministres des finances et des affaires sociales.

L'organisme absorbant reçoit l'actif, sous la forme où il se trouve, et est tenu d'acquitter le passif.

Article 45 :

La dissolution volontaire de la société ne peut être prononcée que dans une assemblée générale extraordinaire, convoquée à cet

effet par un avis indiquant l'objet de la réunion. Cette assemblée doit réunir la majorité des membres inscrits et le vote doit être acquis à la majorité des deux tiers des membres présents.

Article 46 :

En cas de dissolution, la liquidation s'opérera suivant les prescriptions de l'article 31 du décret du 18 février 1954 (14 djoumada II 1373).

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATIONS

Par décret n° 96-2091 du 29 octobre 1996.

Monsieur Lotfi Khachlouf, inspecteur central des PTT, est chargé des fonctions de sous-directeur de la gestion du personnel à la direction des affaires administratives au ministère des communications.

Par décret n° 96-2059 du 24 octobre 1996.

Monsieur Samir Jerbi, inspecteur central des PTT, est chargé des fonctions de chef de la subdivision administrative et financière au centre directeur "rapid-poste" relevant du ministère des communications.

Par décret n° 96-2060 du 24 octobre 1996.

Monsieur Habib Chaâri, inspecteur des PTT au ministère des communications, est chargé des fonctions de mandataire chef de section caisse et comptabilité à la recette particulière des postes de Tunis recette principale.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 95-2032 du 16 octobre 1995, l'intéressé a rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 96-2061 du 24 octobre 1996.

Monsieur Taïeb Amri, inspecteur des PTT au ministère des communications, est chargé des fonctions de mandataire chef de section caisse et comptabilité à la recette particulière des postes de Tunis Hached.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 95-2032 du 16 octobre 1995, l'intéressé a rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 96-2062 du 24 octobre 1996.

Monsieur Mohamed El Mellouli, inspecteur des PTT au ministère des communications, est chargé des fonctions de mandataire chef de section courrier à la recette particulière des postes de Sousse.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 95-2032 du 16 octobre 1995, l'intéressé a rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 96-2063 du 24 octobre 1996.

Monsieur Hassen Hammami, inspecteur des PTT au ministère des communications, est chargé des fonctions de mandataire chef de section caisse et comptabilité à la recette particulière des postes de Bizerte.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 95-2032 du 16 octobre 1995, l'intéressé a rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 96-2064 du 24 octobre 1996.

Monsieur Mohamed Sma, inspecteur des PTT au ministère des communications, est chargé des fonctions de mandataire chef de section caisse et comptabilité à la recette particulière des postes de Sousse.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 95-2032 du 16 octobre 1995, l'intéressé a rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 96-2065 du 24 octobre 1996.

Monsieur Mohamed Chouchane, inspecteur des PTT au ministère des communications, est chargé des fonctions de mandataire chef de section courrier à la recette particulière des postes de Tunis Hached.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 95-2032 du 16 octobre 1995, l'intéressé a rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 96-2066 du 24 octobre 1996.

Monsieur Adel Masmoudi, inspecteur des PTT au ministère des communications, est chargé des fonctions de mandataire chef de section caisse et comptabilité à la recette particulière des postes de Gafsa.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 95-2032 du 16 octobre 1995, l'intéressé a rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 96-2067 du 24 octobre 1996.

Mademoiselle Samia Sanakli, inspecteur des PTT, est chargée des fonctions de chef de service administratif et comptable de la division des communications de Béja à la direction régionale des communications du Kef relevant du ministère des communications.

Par décret n° 96-2068 du 24 octobre 1996.

Monsieur Abdelhak Laâbidi, inspecteur central des PTT, est chargé des fonctions de chef de service de l'exploitation des postes de la division des communications de Béja à la direction régionale des communications du Kef relevant du ministère des communications.

Par décret n° 96-2069 du 24 octobre 1996.

Monsieur Mhamed Souf, inspecteur des PTT, est chargé des fonctions de chef de service administratif et comptable de la division des communications de Kebili à la direction régionale des communications de Gabès relevant du ministère des communications.

Par décret n° 96-2070 du 24 octobre 1996.

Monsieur Monom Mimita, inspecteur des PTT, est chargé des fonctions de chef de service de l'exploitation des postes de la division des communications de Kebili à la direction régionale des communications de Gabès relevant du ministère des communications.

Par décret n° 96-2071 du 24 octobre 1996.

Monsieur Ammar Tlijane, inspecteur des PTT, est chargé des fonctions de chef de service de l'exploitation des postes de la division des communications de Zaghouan à la direction régionale des communications de Tunis II relevant du ministère des communications.

Par décret n° 96-2072 du 24 octobre 1996.

Monsieur Mohamed El Hédi Challougui, inspecteur des PTT, est chargé des fonctions de chef de service de l'exploitation des postes de la division des communications de Ben Arous à la direction régionale spécifique des communications de Tunis relevant du ministère des communications.

**MINISTERE DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE
ET DE L'INVESTISSEMENT EXTERIEUR**

Arrêté du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur du 24 octobre 1996, fixant la liste des questions afférentes aux prestations administratives relevant des attributions du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur et des organismes qui lui sont rattachés, nécessitant des réponses motivées en cas de refus aux réclamations des citoyens.

Le ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers et notamment ses articles 7 et 10,

Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992, fixant les attributions du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu le décret n° 92-1919 du 2 novembre 1992, portant organisation du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Arrête :

Article premier. - La liste des questions relatives aux prestations administratives relevant des attributions du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur et des organismes qui lui sont rattachés, nécessitant des réponses motivées en cas de refus aux réclamations des citoyens est fixée comme suit :

1) les demandes et les doléances relatives à la coopération technique avec l'étranger,

2) les demandes d'information relatives aux opportunités et à l'environnement de l'investissement en Tunisie, et aux procédures de réalisation des projets d'investissement dont le capital est détenu totalement ou partiellement par des étrangers,

3) les demandes et les doléances relatives et aux facilitations de réalisation et de gestion desdits projets et ce en coordination avec les ministères et les organismes concernés,

4) les demandes d'emploi adressées au ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur et des organismes qui lui sont rattachés,

5) les demandes et les doléances des fournisseurs du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur et des organismes qui lui sont rattachés, avec motivation en cas de refus des offres soumis par les fournisseurs et ce conformément au code de la comptabilité publique et les décrets relatifs aux marchés publics.

Art. 2. - Les directeurs généraux et les présidents directeurs généraux des organismes relevant du ministère de la coopération

internationale et de l'investissement extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 octobre 1996.

*Le Ministre de la Coopération Internationale
et de l'Investissement Extérieur*

Mohamed Ghannouchi

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'EDUCATION

NOMINATIONS

Par décret n° 96-2092 du 29 octobre 1996.

Monsieur Abdelkader Essid, professeur principal de l'enseignement secondaire est chargé des fonctions de sous-directeur de l'enseignement secondaire à la direction régionale de l'enseignement de Sousse.

Par décret n° 96-2093 du 29 octobre 1996.

Monsieur Mohamed Gamaoun, inspecteur de l'enseignement primaire, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'enseignement primaire à la direction régionale de l'enseignement de Béja.

Par décret n° 96-2094 du 29 octobre 1996.

Monsieur Ali Smach, inspecteur régional de l'enseignement primaire, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'enseignement primaire à la direction régionale de l'enseignement de l'Ariana.

Par décret n° 96-2095 du 29 octobre 1996.

Mademoiselle Zeïneb Kchouk, professeur de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de chef de service du contrôle et du suivi des écoles primaires à la sous-direction du contrôle et du suivi administratif des établissements d'enseignement privé à la direction de l'enseignement privé au ministère de l'éducation.

Par décret n° 96-2096 du 29 octobre 1996.

Monsieur Mahmoud Romdhane, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service du contrôle et du suivi des écoles préparatoires et des lycées secondaires à la sous-direction du contrôle et du suivi administratif des établissements d'enseignement privé à la direction de l'enseignement privé au ministère de l'éducation.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 96-2097 du 29 octobre 1996.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Noureddine Akkari, professeur principal de l'enseignement secondaire en qualité d'inspecteur à l'inspection administrative et financière au ministère de l'éducation, et ce, à compter du 1er septembre 1996.

Par décret n° 96-2098 du 29 octobre 1996.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Essaïed Aboud, professeur principal de l'enseignement secondaire en qualité de sous-directeur de l'enseignement secondaire à la direction régionale de l'enseignement de Kairouan, et ce, à compter du 1er septembre 1996.

Par décret n° 96-2099 du 29 octobre 1996.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Fathi Sbai, professeur de l'enseignement technique en qualité de chef de service de la tutelle financière à la sous-direction de la tutelle financière des établissements publics à la direction des affaires financières au ministère de l'éducation, et ce, à compter du 21 septembre 1996.

Par décret n° 96-2100 du 29 octobre 1996.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Ali Bououni, professeur de l'enseignement secondaire en qualité de chef de service de l'enseignement primaire à la direction régionale de l'enseignement de Gafsa, et ce, à compter du 1er septembre 1996.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATIONS

Par décret n° 96-2108 du 29 octobre 1996.

Madame Sarra Ben Ammou née Rejeb, ingénieur en chef, est chargée des fonctions de directeur des entreprises publiques à la direction générale des transports terrestres au ministère du transport.

Par arrêté des ministres des finances et du transport du 24 octobre 1996.

Monsieur Chedly Hajri, est désigné administrateur au conseil d'administration de la société du métro léger de Tunis et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Moncef Kafsi.

Par arrêté des ministres des finances et du transport du 24 octobre 1996.

Monsieur Mohamed Moncef Kafsi, est désigné administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société du métro léger de Tunis et ce, en remplacement de Monsieur Habib Allègue.

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 96-2101 du 29 octobre 1996.

Madame Bouzida Khadija, ingénieur des travaux à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances) est chargée des fonctions de sous-directeur des études.

Par décret n° 96-2102 du 29 octobre 1996.

Monsieur Meskini Abda, ingénieur principal à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances) est chargé des fonctions de sous-directeur de fabrication.

Par décret n° 96-2103 du 29 octobre 1996.

Monsieur Harroum Habib, analyste à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances) est chargé des fonctions de sous-directeur organisation, méthodes et informatique.

Par décret n° 96-2104 du 29 octobre 1996.

Monsieur Saket Ezzeddine, inspecteur des services financiers à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances) est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires administratives.

Par décret n° 96-2105 du 29 octobre 1996.

Monsieur Allani Abdalwaheb, inspecteur des services financiers à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances) est chargé des fonctions de sous-directeur trésorerie.

Par décret n° 96-2106 du 29 octobre 1996.

Monsieur Kaâbi Abdalwaheb, inspecteur des services financiers à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances) est chargé des fonctions de sous-directeur d'inspection et surveillance.

Par décret n° 96-2107 du 29 octobre 1996.

Monsieur Dhaou Lotfi, inspecteur des services financiers à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances) est chargé des fonctions de chef de service des marchés.

**Liste des agents à promouvoir
au grade de lieutenant colonel des brigades des douanes
au titre de l'année 1995**

Mohamed Chérif Maghrebi
Frej Ben Khlifa
Mohamed Habib Mahdi Naouar
Hafedh Gueraich

**Liste des agents à promouvoir
au grade de commandant des brigades des douanes
au titre de l'année 1995**

Abdellatif Saâdallah
Ali Mazhoud
Fredj El Ghoul
Abdelfattah Tarchoun.

**MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI**

**Liste d'aptitude spéciale pour la titularisation
des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade
de dactylographe au titre de l'année 1995**

Madame Mounira Ben Chaâbane Dimassi.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 96-2110 du 29 octobre 1996.

Monsieur Jenhani Faouzi, maître de conférence agrégé hospitalo-universitaire en pharmacie, est chargé des fonctions de chef de service hospitalier au centre national de transfusion sanguine (service d'immunologie cellulaire et de bioréactif).

Par décret n° 96-2109 du 29 octobre 1996.

Docteur Khlass Belhassan, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalier au centre national de transfusion sanguine (service de collecte et de sensibilisation).

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

NOMINATION

Par décret n° 96-2111 du 29 octobre 1996.

Monsieur Mohamed Ali Ben Redjeb, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de documentation à Tunis.

**Liste d'aptitude spéciale pour la titularisation des agents
temporaires de la catégorie "D" dans le grade d'agent
d'accueil au titre de l'année 1995**

- Hédi Krifa.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 96-2112 du 29 octobre 1996.

Madame Monia Chaâbouni, administrateur, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche agricoles à l'institut de l'olivier relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 96-2113 du 29 octobre 1996.

Monsieur Jamel El Kamel, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des bâtiments et matériels au commissariat régional au développement agricole de Gafsa.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

LISTE D'APTITUDE

La liste d'aptitudes pour le grade d'ingénieur général au titre de l'année 1983 publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 15 du 2 - 6 mars 1984 en application de l'arrêt du tribunal administratif du 16 mai 1990 est annulée et remplacée par la liste suivante :

- 1) Mansour Bouraoui
- 2) Nezil Mahjoub
- 3) Ameer Horchani
- 4) Mohamed Lahbib Najjar
- 5) Mokhtar Aounallah
- 6) Jemil Khelif
- 7) Amor Jaziri
- 8) Mokhtar Filali
- 9) Ahmed Mlaïki
- 10) Mohamed Jaoua
- 11) Abdelwaheb Trigui
- 12) Mohamed Moncef Ben Saïd
- 13) Mohamed Ayachi
- 14) Mohamed Dahbi Ben Salah
- 15) Mohamed Ghariani.

MINISTERE DU COMMERCE

NOMINATIONS

Par décret n° 96-2073 du 24 octobre 1996.

Monsieur Youssef Riabi, administrateur, est chargé des fonctions de sous-directeur du commerce à la direction régionale de l'Ariana au ministère du commerce.

Par décret n° 96-2075 du 24 octobre 1996.

Monsieur Lotfi Fakhfakh, administrateur, est chargé des fonctions d'inspecteur du commerce à l'inspection du ministère du commerce.

L'intéressé bénéficie du rang et des avantages de sous-directeur d'administration centrale conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 95-915 du 22 mai 1995.

Par décret n° 96-2074 du 24 octobre 1996.

Monsieur Ali Ben Amara, capitaine, est chargé des fonctions de chef de service du matériel roulant à la direction des affaires administratives et financières au ministère du commerce.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'industrie du 24 octobre 1996.

Sont désignés, pour une durée de trois ans, en qualité d'administrateurs au conseil d'administration du centre technique du bois et de l'ameublement :

Messieurs :

- Mohamed Sahbi Fessi : représentant du ministère de l'industrie,
- Mustapha Bahloul : représentant du ministère des finances,
- Madame Sonia Ayachi : représentant du ministère du développement économique.

Messieurs :

- Mohsen Sellami : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Ridha B'chir : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Hassen Amara : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Mounir Basly : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Khaled Sellami : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Abdelaziz Zalila : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Madame Awatef Marouf : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

Messieurs :

- Hubert Bessis : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Hassen Marsaoui : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Par arrêté du ministre de l'industrie du 24 octobre 1996.

Sont nommés administrateurs représentant l'Etat au conseil d'administration du groupe chimique tunisien, Messieurs :

- Mohamed Harbaoui,
- Abdessatar Hadj Taïeb,
- Ahmed Fouad Charfi,
- Mohamed Chaâbane,
- Mohamed Louaer,
- Larbi Cherif,
- Hassine Essaïed El Bech,
- Ibrahim Saâda.

Par arrêté du ministre de l'industrie du 29 octobre 1996.

Monsieur Abderrahmene Messaoudi, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration du complexe sucrier de Tunisie, et ce, en remplacement de Monsieur Ali Ben Arfa.

Par arrêté du ministre de l'industrie du 29 octobre 1996.

Sont nommés administrateurs représentant l'Etat au conseil d'administration de la compagnie des phosphates de Gafsa, Messieurs :

- Mohamed Harbaoui,
- Abdessatar Hadj Taïeb,
- Ahmed Fouad Charfi,
- Mohamed El Ouaer,
- Hassine Essaïed El Bech,
- Ibrahim Saâda.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 96-2076 du 29 octobre 1996.

Mademoiselle Sabra Saâdallah, administrateur au ministère de développement économique, est chargée des fonctions de sous-directeur des programmes de promotion et de soutien à la femme et à la famille à la direction de la population et de la famille à la direction générale des ressources humaines.

Par décret n° 96-2057 du 24 octobre 1996.

Mademoiselle Essia Belkefi, administrateur conseiller au ministère du développement économique, est chargée des fonctions de chef de service à la sous-direction de la privatisation des entreprises publiques à la direction des opérations de privatisation à la direction générale de la privatisation.

MINISTERE DE LA CULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 96-2114 du 29 octobre 1996.

Monsieur Lotfi Ben Salah, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières au commissariat régional à la culture au gouvernement de Sousse.

Par décret n° 96-2115 du 29 octobre 1996.

Monsieur Mohamed Kamel Medaini, professeur d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de répertoire et de catalogage à la bibliothèque nationale au ministère de la culture.

Par décret n° 96-2116 du 29 octobre 1996.

Madame Nabiha Ben Abdallah épouse Ben Sedrine, secrétaire culturel, est chargée des fonctions de chef de service de documentation et d'information à la bibliothèque nationale au ministère de la culture.

Par décret n° 96-2117 du 29 octobre 1996.

Monsieur Habib Limam, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et

financières au commissariat régional à la culture au gouvernorat de Tunis.

Par arrêté du ministre de la culture du 24 octobre 1996.

Monsieur Abdelwaheb Dakhli, est nommé administrateur représentant le ministère de la culture au conseil d'administration du théâtre national en remplacement de Monsieur Mahmoud Méjri.

Par arrêté du ministre de la culture du 24 octobre 1996.

Monsieur Boubaker Khlouj, est nommé membre au conseil d'administration du théâtre national en sa qualité de personnalité qualifiée dans le domaine des arts dramatiques, en remplacement de Monsieur Ali Louati.

circulaires

PREMIER MINISTERE

Circulaire du Premier ministre n° 42 du 25 octobre 1996, relative à la gestion des indemnités à caractère familial dans le secteur public (voir édition arabe).

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.